

ХАЁТ БИДУНИ КОРРУПСИЯ

Аз силсилаи

“Шумо пурсидед мо посух додем”



**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Муассисаи давлатии таълимии
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД
БА НОМИ АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ»**

ҲАЁТ БИДУНИ КОРРУПСИЯ

(Шумо пурсидед мо посух додем)

**Нашриёти
“Нури маърифат”
Хуҷанд – 2021**

ББК – 67.99(5Т)1
УДК – 347
Ҳ88

Мавод бо қарори Шӯрои татбиқ ва
нашри корҳои илмӣ-тадқиқоти МДТ
“ДДХ ба номи академик Бобоҷон
Ғафуров” таҳти № 7 – 1/1 аз 4.02.2021
ба нашр тавсия шудааст.

**Ф.А.Ҳодибоев, И.Р.Ҷабборов. Ҳаёт бидуни
коррупсия (аз силсилаи “Шумо пурсидед мо посух
додем”). - Хучанд: Нури маърифат, 2021. – 24 с.**

Зери назари

**Ҷӯразода Ҷамшед Ҳабибулло –
ректори МДТ “ДДХ ба номи академик Бобоҷон
Ғафуров”, доктори илмҳои таърих, профессор**

**Акмалзода Нодирхон Носир –
муовини якуми сардори РАНДМ ва МК Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар вилояти Суғд, подполковники адлия**

Муҳаррирон: Ҳамробоев Н.А., Назриён В.Қ.

Муқарризон: Мутаваллиён Ш.А., Шарипов Ш.

*Дастури методи мазкур дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ,
таҷрибаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва талабу дархости устодону
донишҷӯён бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии
шахрвандон, пешгирии ҷавонон аз падидаҳои манфӣ ва муборизаи
дастачамбона бар зидди амалҳои коррупсионӣ таҳия гардидааст.*

*Дастур бо таъаббуси раёсати Донишгоҳи давлатии Хучанд ба
номи академик Бобоҷон Ғафуров ва Ташкилоти ҷамъиятии
маҳаллии “Нури ирфон”-и вилояти Суғд дар доираи лоиҳаи “Мо ба
коррупсия роҳ наметоҳем” таҳия ва нашр гардида, барои устодону
донишҷӯён, кураторони гуруҳҳои академикӣ, ҷомеашиносон,
таблицотчиён ва доираи васеи хонандагон тавсия мешавад.*



000844691

Хонандаи азиз!

Дар шароити кунунӣ коррупсия ҳамчун зухуроти номатлуби ҷомеаи муосир аз масоили доғи рӯз маҳсуб ёфта, сулҳу суботро халаддор ва эътимоди мардумро ба мақомоти давлатӣ коста мегардонад. Ҳамакун дар ҷомеаи ҷаҳони муосир коррупсия яке аз мушкилоти иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, ба рушди устувори давлатдорӣ ва соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа – иқтисоду иҷтимоӣ, фарҳанг, маориф, тандурустӣ, нақлиёт, ахлоқ ва оромии кишвар зарари манфӣ мерасонад.

Маврид ба зикр аст, ки коррупсия дар тамоми давраи рушди тамаддуни башарӣ шақлҳои гуногун дошт: шуруъ аз порагирӣ то сӯистифода аз ваколати мансаби давлатӣ. Ҳарчанд чиҳати мубориза бо амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ, ниҳоди дахлдор, нерӯҳои сиёсӣ, ташкилотҳои иҷтимоӣ ибтикороте ба роҳ монда мешавад, усули муассиру муфиди пешгирии ин зухуроти номатлуб фаъолияти дастаҷамъона унвон мешавад.

Дар ин замина, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идоракунии давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, муассисаҳои таълимӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар соҳаҳои мухталифи кишвар якҷоя чиҳати мубориза бо коррупсия тадбирҳои ҳадафмандро амалӣ менамоянд.

Қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба коррупсия”, таъсис ва фаъолияти самарабахши Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мавриди амал қарор гирифтани Стратегияву Барномаҳои дурамали давлатӣ, таҳким бахшидан ба

вусъати корҳои идеологӣ, таблиғотиву ташвиқотӣ ва роҳандозӣ гаштани ташаббусҳои дигар байни ҷомеа шаҳодаттари гуфтаҳои болоианд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муаз-
зами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи тантанавӣ бахшида
ба «Рӯзи кормандони мақомоти назорати давлатии
молиявӣ ва мубориза бо коррупсия» баробари тақвия-
ти корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷомеа таъкид карда бу-
данд, ки "...таҳияву нашри адабиёти назариявӣ ва ама-
ливу методӣ оид ба коррупсия, варақаҳои рекламавии
огоҳкунанда ва ба ҷойҳои ҷамъиятӣ дастрас намудани
онҳо яке аз роҳҳои муассири баланд бардоштани сама-
ранокии мубориза бо коррупсия мебошад".

Дар заминаи татбиқи сиёсати пешгирифтаи Сар-
вари давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақ-
сади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрван-
дон, пешгирии падидаҳои манфӣ дар ҷомеа ва муқо-
вимат ба коррупсия, инанк силсилаи дастурҳои методӣ
ва баённомаҳо бо унвони "Шумо пурсидед мо посух
додем" таҳия мегардад, ки дастури методии мазкур дар
меҳвари ин барнома таҳия ва ба нашр расидааст.

Дастури мазкур бо назардошти натиҷаи пурсиши
афкори умуми устодону донишҷӯён аз рӯи талабу
дархости онҳо рӯи кор омада, ба доираи васеи хонанда-
гон дар шакли саволу ҷавоб, бо истифода аз таҷрибаҳои
назариявӣ амалӣ, пешниҳод мегардад.

Аз муаллифон

❖ **Мафҳуми коррупсия**

Мафҳуми “коррупсия” аз калимаи латинии “corruption” гирифта шуда, маънои вайрон кардан, харида гирифтани, тобеъ кардан тавассути пора ва ришва доданро дорад.

Коррупсия - кирдоре (ҳаракат ё беҳаракатие), ки аз ҷониби шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба он баробаркардашуда бо истифода аз мақоми хизмати худ ва имкониятҳои он барои ба манфиати худ ё шахси дигар ғайриқонунӣ ба даст овардани неъматҳои моддию ғайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои дигар содир карда мешавад, инчунин ба ин шахс бевосита ё бавосита додани неъматҳои моддию ғайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои дигар ба субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд бо мақсади моил кардан ё мукофотонидани онҳо барои содир намудани чунин ҳаракатҳо ба манфиати шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ зоҳир мегардад.

❖ **Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаи давлатӣ оид ба коррупсия**

Кодексҳои ҷиноятӣ, муурофияи ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурий, муурофияи маъмурии ҚТ, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсия”, “Дар бораи экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ”, “Дар бораи муқовимат ба коррупсия”, “Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020” ва ғайра.

❖ **Субъектони бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда**

- Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Агентии назорати маводи напгъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

❖ **Субъектони дар муқовимат ба коррупсия иштироккунанда**

Вазоратҳои адлия, маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, молияи ҚТ, Палатаи ҳисоби ҚТ, Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҚТ, Кумитаҳои давлатии идораи замин ва геодезӣ, андоз, телевизион ва радио, Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати ҚТ, Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати ҚТ, Хадамоти иҷроии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҚТ, Бонки

миллии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти дигари давлатӣ, субъектҳои хоҷагидор, намоёндагӣҳои созмонҳои байналмилалӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ.

❖ **Навъи ҳуқуқвайронкунии коррупсионӣ**

Ҳуқуқвайронкунии коррупсионӣ аз рӯи дараҷаи хавф ба чамъият ба ду гурӯҳ: маъмурӣ ва ҷиноятӣ ҷудо мешаванд.

❖ **Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста ба коррупсия инҳоянд:**

- ғайриқонунӣ гирифтани подош;
- қабул кардани тӯҳфа аз шахсони тобеъ;
- сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ;
- беасос иҷро накардани санадҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;
- иҷро накардани чорабиниҳои барномаҳои давлатии зиддикоррупсионӣ ва нақшаи татбиқи онҳо;
- ғайриқонунӣ даҳлат кардан ба субъектҳои хоҷагидор;
- ғайриқонунӣ ихтиёрдорӣ намудани моликияти давлат;
- ба таври сунъӣ ба вучуд овардани монеаҳо;
- пешниҳод накардани хабару маълумот дар бораи ҳуқуқвайронкунии коррупсионӣ;

- дастаҷамъона қабул кардани қарори дорои хусусияти коррупсионӣ дошта;
- додани бартарият ва имтиёзи ғайриқонунӣ ё беасос ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми таҳия ва қабули қарорҳо, ҷойгиронидани фармоишҳои давлатӣ ва дигар фармоишҳое, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд;
- риоя накардани тартиби ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидан барои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ;
- тартиб додан, ба расмият даровардан, тасдиқ намудан ё ба қайд гирифтани санадҳо, аҳдҳо ва қарордодҳои таҳрифшудаи ихтиёрдорӣ, истифода ё интиқоли молу мулк;
- ба мақомот ё шахси ваколатдор пешниҳод накардан ё дер пешниҳод кардани санад ва маводи тафтишу санҷиш;
- ба шахсони мансабдоре, ки вазифаҳои давлатиро иҷро мекунанд пешниҳод намудани неъматҳои моддиву ғайримоддӣ ва ғайраҳо.

❖ **Ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта**

Тибқи Кодекси ҷиноятии ҚТ ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта чунин мебошад:

- азонихудкунӣ ё исрофкорӣ бо истифодаи ваколати мансабӣ;
- тасарруфи пулу моли ба тариқи кредит додашуда;
- қаллобӣ бо истифодаи мақоми хизматӣ;

- тасарруфи воситаи фондҳои кӯмаки хориҷӣ;
- соҳибқорӣи ғайриқонуний;
- истеҳсол ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда;
- ташкили (таъсиси, азнавташкилдихӣ) ғайриқонунии шахси ҳуқуқӣ;
- истифодаи ғайриқонунии ҳуҷҷатҳо барои ташкили (таъсиси, азнавташкилдихӣ) шахси ҳуқуқӣ;
- бақайдгирии аҳди ғайриқонунии бо замин;
- қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастомада;
- ғайриқонуний гирифтани ва додани кредит;
- ғайриқонуний истифодаи бурдани маблағ;
- ҳаракати ғайриқонуний ҳангоми муфлисшавӣ;
- муфлисшавии бадқасдона ва сохта;
- кирдори инҳисорӣ (монополистӣ) ва маҳдуд кардани рақобат;
- бадқасдона вайрон кардани қоидаҳои баргузорию савдои оммавӣ ё тендер ё музоядаҳо (ауксион);
- ифшои сирри тиҷоратӣ ё бонкӣ;
- ришвадихӣи тиҷоратӣ;
- ришвадихӣ ба иштирокчиён ва ташкилотчиёни мусобиқаҳои касбӣ-варзишӣ, озмунҳои намоишӣ-тиҷоратӣ;
- аз хориҷа барнагардонидани воситаҳо бо асъори хориҷӣ;

- қочоқ бо истифодаи ваколатҳои мансабӣ;
- саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ;
- саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ;
- саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андозҳо ва (ё) пардохтҳо;
- сӯиистифодаи ваколат аз ҷониби кормандони ташкилотҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳо;
- сӯиистифодаи ваколат аз ҷониби аудиторҳо, судяҳои ҳакамӣ ё арбитрҳои арбитражи байналмилалӣ тиҷоратӣ;
- сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ;
- беамалӣ дар иҷрои вазифа;
- баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ;
- соҳибӣ кардани ваколоти шахси мансабдор;
- иштироки ғайриқонунӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ;
- гирифтани пора ва додани он, иғвои порадиҳӣ,
- сохтакории хизматӣ;
- гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷӯӣ ва додани мукофот ба хизматчи;
- ғайриқонунӣ додани қитъаи замин;
- сохтакорона тайёр кардан, ба муомилот баровардани маркаҳои аксизӣ, маркаҳои махсус ё аломатҳои мутобиқат ва ё истифодаи онҳо;
- монетъ шудан ба татбиқи адолати судӣ, таҳқиқи ибтидоӣ ва тафтиши пешакӣ бо истифода аз мақоми хизматӣ;

- дидаю дониста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахси бегуноҳ;
- дидаю дониста ғайриқонунӣ баровардани ҳукм, ҳалнома ё дигар актҳои судӣ;
- сохтакории далелҳо;
- ғайриқонунӣ озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ;
- иҷро накардани ҳукми суд, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ;
- сӯиистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизмати, аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва хизмати баромадан ё бефаъолияти ҳокимият.

❖ **Симои коррупционер (порагир)**

Коррупционер (порагир) нафарест, ки ваколатҳои қонуниашро бо мақсадҳои ғаразноки худ истифода мебарад. Гузашта аз ин, коррупционер манфиати шахсии худро аз манофеи давлату миллат боло мегузорад ва бо ин роҳ ба шаъну эътибори худ ва вазифаи мансабиаш иснод меорад.

❖ **Ҷавобгарии ҷиноятии порадиҳанда ва порагиранда**

Порадиҳанда ва порагиранда ҳарду ҷинояткор ба ҳисоб мераванд.

Барои гирифтани пора:

- ҷарима ба андозаи аз 3 650 то 12 775 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
- маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян;
- ҷазои маҳрум сохтан аз озода аз 6 моҳ то 12 сол.

Барои додани пора:

- чарима ба андозаи аз 3 650 то 9 125 нишондиҳанда барои ҳисобҳо;
- ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ аз 6 моҳ то 10 сол.

❖ **Маънои иғвои порадиҳӣ**

Иғвои порадиҳӣ – кӯшиши ба шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати хориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ додани пул, коғазҳои қиматнок, дигар молу мулк ё хизматрасонии дорои хусусияти молу мулки бе розигии онҳо бо мақсади сохтани далелҳои сунъӣ оид ба гирифтани пора мебошад.

❖ **Шахси мансабдор**

Шахси мансабдор – шахси таъин ё интихобшуда, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё ба ваколати махсус вазифаи намоёндаи ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбат ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматию ӯ қарор надоранд, инчунин шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию хоҷагидорию дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ҳамчунин дар субъектҳои хоҷагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музднок ё бемузд иҷро меkunанд ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда фаҳмида мешавад.

❖ **Сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ**

Сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ - аз ҷониби шахси мансабдор истифода намудани ваколатҳои хизмати худ бархилофи манфиатҳои хизматӣ, агар ин кирдор (ҳаракат ё беҳаракатӣ) бо ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ содир шуда, ба таври ҷиддӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ё ташкилотҳо ё манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи ҷамъият ё давлатро поймол карда бошад, фаҳмида мешавад.

❖ **Ҷазои ҷиноятӣ барои сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ**

Барои сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ ҷарима ба андозаи аз 300 то 1820 нишондиханда барои ҳисобҳо, маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то 5 сол ва ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 6 моҳ то 10 сол муқаррар гардидааст.

❖ **Оқибатҳои бо роҳи коррупсионӣ ишғол намудани вазифа**

Шахсе ки бо роҳи коррупсионӣ вазифа ё мансаберо ишғол менамояд, хоҳ-нохоҳ аз оғози фаъолият даст ба содир намудани амалҳои коррупсионӣ мезанад. Таҷриба нишон медиҳад, ки бо ин роҳҳо бештар шахсони тасодуфӣ, дониш ва малакаи касбӣ надошта, манфиатҷӯву боғараз ба вазифа омада, монеаи рушди соҳаи муайян мегарданд. На фақат худ, балки атрофиёро низ ба

содир намудани амалҳои номатлуб ҷалб мекунад. Ин амал на танҳо ҷинойт аст, балки обрӯву нуфузи инсонро коста мегардонад.

❖ **Дастаҷамъона қабул кардани қарори дорои хусусияти коррупсионӣ**

Ба манфиати роҳбари мақомот, роҳбари мақомоти иҷроияи ташкилот, инчунин ба манфиати хешовандони наздики онҳо ё шахсони сеюм дастаҷамъона қабул кардани қарори дорои хусусияти коррупсионӣ ҳуқуқвайронкунии маъмури ба шумор рафта, ҳангоми набудани аломати ҷинойт, ба шахсони мансабдори мақомоти номбурда ба андозаи аз 40 то 50 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримаи маъмури таъйин карда мешавад.

❖ **Дигар амалҳои коррупсионӣ**

Додани имтиёз ба ашхоси наздик ва ё хешутабор, маҳалгарой, сӯистифода аз мансаб мусоидат намудан ба ин ё он масъала тариқи афроди шинос, ба кор гирифтани шахсони наздик, поймол намудани уҳдадории вазифавӣ ҳангоми иҷрои ин ё он амали ҳолати коррупсионӣ, бартарӣ додан ё монегиҳои сунъӣ эҷод кардан ба кормандони алоҳида маҳсуб меёбад.

❖ **Хешутаборчигӣ ҳамчун омили бавучудоварандаи коррупсия**

Ҳама гуна амал, ки тавассути хешутаборчигӣ ва ба манфиати шахсию оилавӣ ба роҳ монда мешавад, коррупсия аст.

Тибқи қонунгузорӣ хешовандон - зан, шавҳар, фарзанд, падару модар, бародар, хоҳар, инчунин падару модар, бародар, хоҳар ва фарзандони зан ё шавҳар, амак, тағо, хола, амма, кудо, келин, домод, бародарзода, хоҳарзода, фарзандхондагон, фарзандхондшудагон, инчунин шахси дигаре, ки бо шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба он баробаркардашуда якҷоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ мебаранд, фаҳмида мешавад.

❖ **Тамаъҷӯии пора**

Зери мафҳуми тамаъҷӯии додан ва гирифтани пора – талаботи шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати хориҷӣ ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилалӣ оид ба додани пора зери таҳдиди содир кардани ҷунин амалҳои вобаста ба фаъолияти хизматие, ки метавонад ба манфиатҳои қонунии порадиҳанда зарар расонад ё инчунин қасдона гузоштани шаҳрванд ба ҷунин ҳолате, ки ӯ маҷбур аст барои бартараф кардани оқибатҳои зарарнок ба манфиатҳои қонунии худ пора диҳад, фаҳмида мешавад.

❖ **Маҳалгарой ҳамчун ҳолати коррупсионӣ**

Маҳалгарой ҳилофи принципи конститутсионии баробарии ҳама дар назди қонун мебошад. Шахси мансабдор ё роҳбар вобаста ба маҳал кормандонро ба қор қабул ва ҷобачогузорӣ мекунад, ба онҳо афзалияти бештар медиҳад, қадршиносӣ ва гузашт менамояд, ки дар натиҷаи он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд поймол, бовариву эътимоди шаҳрвандон ба мақомоти давлатӣ ва давлат коста гардида, ба содир гардидани амалҳои коррупсионӣ замина мегузорад.

❖ **Давлатҳое, ки барои паст кардани сатҳи коррупсия комёб шудаанд**

Коррупсия мисли ҷиноят ҳодисаи манфии иҷтимоӣ буда, пурра решақан сохтани он то ҳол ба ягон давлат муяссар нагардидааст. Аммо тибқи назарсанҷии Ташкилоти байналмилалӣ Transparency International давлатҳоеро номбар кардан мумкин аст, ки бо андешидани тадбирҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ сатҳи амалҳои коррупсиониро паст намудаанд. Ба монанди Дания, Зеландияи Нав, Финландия, Сингапур, Кореяи Ҷанубӣ, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва ғайра.

❖ **Сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ ҳамчун кирдори ҳуқуқвайронкунии маъмурий**

Сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ ин - бо мақсадҳои шахсӣ, гурӯҳӣ ва мақсадҳои дигари ғайрихизматӣ истифода намудани биноҳо, воситаҳои нақлиёт ва алоқа, воситаҳои электронӣ, маблағҳо ва

молу мулки дигари давлатӣ, ки ба шахс барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ вобаста карда шудаанд, фаҳмида мешаванд.

❖ **Ҷавобгарии маъмурӣ барои сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ**

Тибқи муқаррароти Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба шахсони мансабдор, ки аз ваколати мансабӣ сӯиистифода мекунанд, ба андозаи аз 20 то 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима пешбинӣ карда шудааст.

❖ **Беасос иҷро накардани санадҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, назорат ва суд**

Барои беасос иҷро накардани санадҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, назорат ва суд, ки дар доираи ваколаташон қабул намудаанд, ҳангоми набудани аломати ҷиноят, тибқи қонунгузорӣ ба шахсони мансабдор ба андозаи аз 20 то 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

❖ **Иҷро накардани чорабиниҳои барномаҳои давлатии зиддикоррупсионӣ ва нақшаи татбиқи онҳо**

Тибқи муқаррароти қонунгузорӣ тамоми корхона, муассиса ва ташкилот, новобаста аз шакли моликият ва фаъолият ҷиҳати дар амал татбиқ намудани барномаҳои давлатии зиддикоррупсионӣ нақшаи чорабиниҳои дохилии худро тартиб дода, барои иҷрои он тадбирҳо меандешанд.

Барои иҷро накардани чорабиниҳои барномаҳои давлатии зиддикоррупсионӣ ва нақшаи татбиқи онҳо, барои шахсони мансабдор дар Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури ҷазои ҷарима ба андозаи аз 20 то 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар шудааст.

❖ Ба мақомоти хифзи ҳуқуқ пешниҳод накардани хабару маълумот дар бораи ҳуқуқвайронкунии вобаста ба коррупсия

Ҳар як шахрванд дар баробари мушоҳида намудани амалҳои коррупсионӣ бояд ба мақомоти хифзи ҳуқуқ хабар диҳад. Барои ба мақомоти хифзи ҳуқуқ пешниҳод накардани хабару маълумот дар бораи ҳуқуқвайронкунии хусусияти коррупсионидошта ҷангоми набудани аломати ҷиноят, нисбати ӯ ба андозаи аз 10 то 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримаи маъмури таъйин карда мешавад.

❖ Қабули тӯҳфа ҳамчун амали коррупсионӣ

Қабули тӯҳфа ва дигар хизматрасониҳо ҷангоми иҷрои вазифаи давлатӣ аз шахсоне, ки аз рӯйи вазифа тобеъанд (ба истиснои тӯҳфаҳои рамзӣ ва нишони эҳтиром ҷангоми чорабиниҳои расмӣ ва маросимҳои дигар, ки арзиши умумиашон дар як сол аз сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд нест), инчунин пешниҳод намудани ин гуна тӯҳфаву хизматрасониҳо ба шахсони мансабдори болоӣ, ҳуқуқвайронкунии коррупсионӣ ба ҳисоб рафта, ба содир намудани он ба андозаи аз 30 то 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо мусодираи ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмури ҷарима таъйин карда мешавад.

❖ **Омили муҳими пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ дар соҳаи маориф**

Иштироки саривақтӣ ба дарс ва имтиҳонот, риояи қоидаҳои таҳсил, хониши хубу аъло, китобдӯстӣ, иштироки ғаълона дар корҳои ҷамъиятӣ, ва аз ҳама муҳим, масъулиятшиносӣ омили пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ мебошад.

❖ **Кирдори шахси миёнарав ҳамчун ҷиноят**

Агар шахс дидаю дониста бо мақсади содир намудани амалҳои коррупсионӣ бо маслиҳати пешакӣ байни порагиранда ва порадиҳанда миёнаравӣ намояд, ҳамчун шарикӣ ҷиноят ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

❖ **Хариди кредит барои имтиҳон**

Маблағи хариди кредит, ки ба суратҳисоби муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби донишҷӯ гузаронида мешавад, қонунӣ ба ҳисоб рафта, хусусияти коррупсионӣ надорад ва он барои машғулиятҳои триместрӣ масраф мешавад.

❖ **Пардохти қонунии маблағи таҳсил**

Маблағи таҳсил бояд ба суратҳисоби махсуси муассисаи таълимӣ тариқи бонкҳо аз ҷониби шахси пардохткунанда ё волидайнӣ онҳо гузаронида шавад. Инчунин дар баъзан муассисаҳое, ки ҳазинаи худро доранд, пардохт ба таври нақдӣ сурат мегирад, ки онро ҳазинадори муассиса қабул менамояд. Пешниҳоди расид (квитансия) бо имзо ва муҳри муассиса нишонгари пардохти қонунӣ аст.

Супоридани маблағ ба шахсони алоҳида, ки бе додани расид (квитансия) сурат мегирад, эҳтимол аст, ки дар он амали коррупсионӣ дида шавад.

❖ Ба омӯзгор моил шудани донишҷӯ ва кӯмаки ӯ дар раванди таълим

Агар кӯмак бегаразона ва бе додугирифти молию пулии омӯзгору донишҷӯ сурат гирад, ин ҳолат коррупсия маҳсуб намеебад. Аммо барои гирифтани санҷишу имтиҳон моил гардидани донишҷӯ ба омӯзгор ва кӯмаки ӯ дар раванди таълим аз нишонаҳои амалҳои коррупсионист.

❖ Фурӯши китоб аз ҷониби омӯзгор

Донишҷӯён барои хариди китоб озод ҳастанд. Маҷбуран фурӯхтани китоб ва дастурҳои таълимӣ-методи ва дигар маводҳои хониш ба донишҷӯён тибқи дастури Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст.

❖ Аз волидайн талаб намудани ашёву таҷҳизот ба муассисаи томактабӣ

Волидон ба ғайр аз пардохти маблағи шартномавӣ, дар супоридани маблағи иловагӣ маҷбур нестанд. Масъулини кӯдакостон тибқи муқаррароти қонун ҳуқуқ надоранд, ки аз волидон барои раҳти хоб ва ё дигар лавозимоти зарурӣ маблағ талаб намоянд. Волидон танҳо барои пардохти маблағи моҳона, ки аз ҷониби мақомоти дахлдор муайян шудааст, бо бастанӣ шартномаи тарафайн уҳдадор ҳастанд. Қабул бояд бо навбат ва бе роҳ додан ба амалҳои коррупсионӣ сурат гирад.

❖ **Нитогоҳи ислом ба амалҳои коррупсионӣ**

Ислом ҳамагуна моли мардумхӯрӣ, тамаъҷӯӣ, порадиҳиву порахӯрӣ ва рибо (судхӯрӣ)-ро ҳаром мешуморад.

Ва амволи хешро дар миёни хеш ба ноҳақ махӯред ва амволи худро ба ҳокимон марасонед (яъне ба ришва), то поре аз амволи мардумро ба ситам бихӯред; ва шумо медонед! (Сураи ал-Бақара, 188).

Ришвагиранда, ришвадиҳанда ва шахси воситаи ришва ба ғазаби Худо гирифтор мегардад (Ҳадиси саҳеҳ).

❖ **Таъсири коррупсия ба амалишавии ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд**

Амалҳои коррупсионӣ ҳукуку озодии шаҳрвандонро маҳдуд намуда, имконияти озодона амалӣ намудани онҳоро халалдор ва кафолатҳои конституциониро поймол месозад.

❖ **Таъсири манфии коррупсия ба шахс, оила ва давлат**

Ҳама гуна амали коррупсионӣ дар баробари зарари молиявӣ, пайомадҳои иҷтимоии хатарнок ва равонӣ низ дорад. Дар ҳолате, ки амалҳои коррупсионӣ бештар дида мешавад, рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ заиф, халқ бесавод ва ба ояндаи давлат таъсири манфӣ мерасонад.

❖ **Хатари коррупсия ба амнияти милли ва суботи ҷомеа**

Коррупсия, пеш аз ҳама ба костахавии:

- боварии шаҳрвандон ба мақомоти давлатӣ;
- амнияти озуқавории мамлакат;
- солимии аҳоли;
- татбиқи барномаҳои дурнамои рушд;
- амнияти давлат ва суботи оромии ҷомеа;

Инчунин ба:

- реша гирифтани падидаҳои номатлуб, аз қабили маҳалгароӣ, хешутаборчигӣ, нашъаҷаллобӣ;
- зиёд шудани шумораи ҷинояткорӣ;
- беадолатӣ;
- поймол гардидани ҳуқуқу озодиҳо оварда мерасонад.

❖ **Муроҷиати ғаврий**

Оид ба амалҳои коррупсионӣ ба мақомоти махсусгардонидашудаи муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон муроҷиат намуд.

❖ **Имтиёз ба шахсе, ки дар бораи ҳодиса, ҳуқуқвайронкунӣ ва амалҳои коррупсионӣ хабар медиҳад ё барои ошкор намудани он мусоидат мекунад**

Тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба коррупсия” шахсе, ки дар бораи ҳодисаҳои ҳуқуқвайронкунии ба коррупсия алоқаманд хабар додааст ё ба тариқи дигар ба муборизаи зидди коррупсия мусоидат

намудааст, таҳти ғимояи давлат қарор дорад. Иттилоот дар бораи чунин ашхос сирри давлатӣ маҳсуб ёфта, мувофиқи ҳолатҳои тибқи қонун муайяншуда махфӣ нигоҳ дошта мешавад.

❖ Омили пешгирӣ аз коррупсия

Пеш аз ҳама, бояд бетарафии одамон нисбат ба ошкор намудани амалҳои коррупсионӣ аз байн бурда шавад. Агар ҳар як узви ҷомеа дар баробари рӯ ба рӯ шудан бо амали коррупсионӣ масъулияти шаҳрвандии худро дар назди қонун иҷро намояд, решакан намудани коррупсия осон мешавад.

❖ Пешгирии коррупсия ва чораҳои муқовимат ба он

Тадбирҳои пешгирикунандаи ҳолатҳои коррупсионӣ тавассути тарғибу ташвиқ, таълиму тарбия, таҳлили хавфҳо ва мониторинги зиддикоррупсионӣ, экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, чораҳои назорати давлатии молиявӣ, талаботи махсус нисбати довталабони вазифаҳои давлатӣ ва шахсони барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, мамониат барои таъин ё интихоб шудан ба мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда, ҷорӣ намудани маҳдудиятҳо вобаста ба иҷрои вазифаҳои мансаби давлатӣ ва мансаби ба он баробаркардашуда амалӣ карда мешавад.

**Ф.А.Ҳодибоев, И.Р.Ҷабборов. Ҳаёт бидуни
коррупсия (аз силсилаи “Шумо пурсидед мо посух
додем”). - Хучанд: Нури маърифат, 2021. – 24 с.**

Мухаррири техникӣ:

Шафиев З. Қ.

Саҳифабанд:

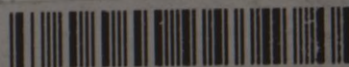
Ғаниева С.Ш.

**Хуруфи Palatino Linotype. Супориши № 16.
Коғази сафед. Чопи рақамӣ. Андозаи 84x60.1/16.**

Ҷ.ш.ч. 1,39. Теъдод 1000 нусха.

**Нашриёти «Нури маърифат»
735700, шаҳри Хучанд, хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ, 42.**

**Матбааи «Нури маърифат»,
735700, шаҳри Хучанд, маҳаллаи 20-ум, бинои таълимии 3.**



000844691

Китобхонаи миллии Тоҷикистон